

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3828/2535

ธนาคารทหารไทย จำกัด

โจทก์

นายแพทย์สมพงษ์ ศิริภักดี

จำเลย

ธนาคารทหารไทย จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 283

ความว่า โจทก์ฎีกา หากเจ้าพนักงานบังคับคดี เพิกถอนการยึดทรัพย์ จำเลย
อาจนำที่ดินพิพาทไปดำเนินการใด ๆ ทำให้ที่ดินมีมูลค่าลดลงได้ โปรดมีคำสั่งให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีงดการเพิกถอนการยึดที่ดินพิพาท และให้โจทก์รอกการวางเงินค่า
ทนายความตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไว้ก่อนเพื่อ รอคำวินิจฉัยของศาลฎีกา
โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 62)

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่
103 ตำบลริบกก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ของจำเลยไว้เพื่อขายทอดตลาดนำ
เงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษา ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องว่าที่ดินดังกล่าวต้องห้ามโอน
ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ 5 กันยายน 2526จึงไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี
ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 31 ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการยึดที่ดินพิพาท

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้เพิกถอนการยึดที่ดินดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 58,60)

ชั้นอุทธรณ์ โจทก์ยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งให้
งดการถอนการยึดทรัพย์ไว้ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 47)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการถอนการยึดทรัพย์ไว้ในระหว่างฎีกาส่วนที่
ขอให้รอกการวางเงินค่าทนายความที่จะต้องใช้แทนคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 นั้น ตามกฎหมายต้องนำมาวางศาลพร้อมกับฎีกา ไม่ใช่
เรื่อง ที่จะขอละเลการบังคับได้ ให้ยกคำร้องในส่วนนี้

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการถอนการยึดทรัพย์ไว้ในระหว่างฎีกาส่วนที่
ขอให้รอกการวางเงินค่าทนายความที่จะต้องใช้แทนคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 นั้น ตามกฎหมายต้องนำมาวางศาลพร้อมกับฎีกา ไม่ใช่
เรื่อง ที่จะขอละเลการบังคับได้ ให้ยกคำร้องในส่วนนี้

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม ลีริเจริญสุข-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ